

KETENTUAN KHUSUS
MiPREPARATION LEGACY FOR OUR ASSURANCE (MiPRECIOUS)

Ketentuan Khusus MiPreparation Legacy for Our Assurance/MiPrecious (“**Ketentuan Khusus**”) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis di mana jika terdapat pertentangan antara ketentuan(-ketentuan) dalam Ketentuan Khusus ini dengan ketentuan(-ketentuan) dalam Ketentuan Umum Polis maka ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Khusus ini yang akan berlaku.

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Ketentuan Khusus ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- 1.1 **Akhir Masa Pertanggungan** : Tanggal saat Pertanggungan MiPreparation Legacy for Our Assurance/MiPrecious mencapai akhir masa Pertanggungan yaitu:
- a. 30 (tiga puluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun; atau
 - b. 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun.
- 1.2 **Dana Masa Depan** : Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Dana Masa Depan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan besar Dana Masa Depan yang dicantumkan Pemegang Polis pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran saat pertama kali mengajukan permohonan asuransi dan tidak dapat diubah sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan .
- 1.3 **Kecelakaan** : Suatu kejadian yang datang dari luar karena adanya unsur kekerasan, secara langsung, tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak dikehendaki, tidak ada unsur kesengajaan dan menyebabkan Tertanggung meninggal dunia.
- 1.4 **Manfaat Tunai Pasti** : Manfaat yang akan dibayar oleh Penanggung sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan pilihan masa Pertanggungan dan nilainya dijamin. Manfaat Tunai Pasti terdiri dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dan Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan.
- 1.5 **Nilai Tunai** : Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi.
- 1.6 **Pinjaman Polis** : Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai.

- 1.7 **Pinjaman Premi Otomatis** : Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*).
- 1.8 **Polis Bebas Premi** : Polis dengan fasilitas pembayaran Premi secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Dana Masa Depan. Pembayaran Premi secara sekaligus didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi.
- 1.9 **Tambahan Manfaat Tunai** : Manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan pilihan masa Pertanggungan dan nilainya tidak dijamin. Tambahan Manfaat Tunai terdiri dari Manfaat Tidak Pasti Tahunan, Manfaat Tidak Pasti Sepuluh Tahunan, dan Manfaat Tidak Pasti Akhir Masa Pertanggungan.
- 1.10 **Tanggal Penerimaan Polis** : Tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- 1.11 **Tertanggung Baru** : Seorang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung dan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menggantikan Tertanggung Lama, baik karena Tertanggung Lama telah meninggal dunia maupun masih hidup.
- 1.12 **Tertanggung Lama** : Seorang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung hingga digantikan oleh Tertanggung Baru.
- 1.13 **Total Nilai Tunai** : Sejumlah nilai yang merupakan akumulasi dari Nilai Tunai.
- 1.14 **Wali** : Seseorang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak setelah memenuhi syarat penunjukan Wali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai Wali.

PASAL 2

HAK UNTUK MEMPELAJARI POLIS

(COOLING OFF PERIOD)

Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung (apabila dipersyaratkan oleh Penanggung). Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.

PASAL 3
PREMI DAN PERUBAHAN TARIF PREMI

- 3.1 Besaran Premi ditentukan berdasarkan Dana Masa Depan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- 3.2 Besaran Premi selama masa pembayaran Premi dijamin sesuai dengan tarif Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis untuk setiap Polis yang telah diterbitkan.
- 3.3 **Penanggung mempunyai hak untuk meninjau ulang dan mengubah tarif Premi secara berkala. Tarif Premi baru hanya berlaku untuk Polis-Polis yang diterbitkan sejak tanggal efektif perubahan tarif Premi.**
- 3.4 Dalam hal terjadi pemulihan Pertanggungan, maka tarif Premi yang diberlakukan adalah tarif yang tercantum dalam Ringkasan Polis sebelum tanggal efektif pemulihan Pertanggungan.

PASAL 4
MANFAAT PERTANGGUNGAN

4.1 Manfaat Tunai Pasti

a. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

- i. **Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan** adalah manfaat sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Masa Depan yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).
- ii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-29 (kedua puluh sembilan).
- iii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh);
 - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-30 (ketiga puluh);
 - Ulang Tahun Polis ke-32 (ketiga puluh dua) sampai dengan ke-40 (ke-empat puluh); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-42 (keempat puluh dua) sampai dengan ke-49 (keempat puluh sembilan).

b. Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan

- i. **Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan** adalah manfaat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Masa Depan yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).
- ii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas); dan

- Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu).
- iii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas);
 - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu);
 - Ulang Tahun Polis ke-31 (ketiga puluh satu); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-41 (empat puluh satu).

4.2 Tambahan Manfaat Tunai

a. Tambahan Manfaat Tunai Tahunan

- i. **Tambahan Manfaat Tunai Tahunan** adalah manfaat yang **nilainya tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse*, dan investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).
- ii. Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-29 (kedua puluh sembilan).
- iii. Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh);
 - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-30 (ketiga puluh);
 - Ulang Tahun Polis ke-32 (ketiga puluh dua) sampai dengan ke-40 (keempat puluh); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-42 (keempat puluh dua) sampai dengan ke-49 (keempat puluh sembilan).

b. Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan

- i. **Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan** adalah manfaat yang **nilainya tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse*, dan investasi yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).
- ii. Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu).
- iii. Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
 - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas);
 - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu);
 - Ulang Tahun Polis ke-31 (ketiga puluh satu); dan
 - Ulang Tahun Polis ke-41 (keempat puluh satu).

c. **Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan**

Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan adalah manfaat yang **nilainya tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse*, dan investasi yang akan dibayarkan Penanggung pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).

Tambahan Manfaat Tunai Tahunan, Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan, dan Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4.3 **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Masa Depan pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).

4.4 **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk yang besarnya tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih.
- b. Besar manfaat meninggal akibat Kecelakaan tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih yaitu sebagai berikut:
 - i. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun adalah sebesar 2 (dua) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi tahunan berdasarkan perhitungan Penanggung meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
 - ii. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun adalah sebesar 5 (lima) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi Tahunan berdasarkan perhitungan Penanggung meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
 - iii. Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk pembayaran Premi secara sekaligus adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan.
- c. **Manfaat meninggal akibat Kecelakaan hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Pertanggungan dengan ketentuan Usia Tertanggung tidak lebih dari 80 tahun.**
- d. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka untuk seluruh manfaat meninggal akibat Kecelakaan tersebut, Penanggung hanya akan membayarkan maksimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.

4.5 Manfaat Pengembalian Premi

- a. Ketentuan pembayaran manfaat pengembalian Premi:
 - i. Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, apabila Tertanggung meninggal dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi sebesar 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
 - ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun, apabila Tertanggung meninggal dalam 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- b. Pembayaran manfaat pengembalian Premi menyebabkan Pertanggungan berakhir.
- c. **Manfaat pengembalian Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

4.6 Manfaat Pembebasan Premi

- a. Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-3 (ketiga) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi, maka manfaat pembebasan Premi menjadi berlaku dengan tetap memperhatikan Pasal 4.1, 4.2 dan 4.3.
 - ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun, apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-2 (kedua) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi, maka manfaat pembebasan Premi menjadi berlaku dengan tetap memperhatikan Pasal 4.1, 4.2 dan 4.3.
- b. **Manfaat pembebasan Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

PASAL 5

PILIHAN PEMBAYARAN MANFAAT TUNAI PASTI DAN TAMBAHAN MANFAAT TUNAI

- 5.1 Pembayaran dari Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai pada Pasal 4.1 dan 4.2 dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Dibayarkan sebagian atau seluruhnya kepada Pemegang Polis setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban kepada Penanggung (bila ada). Apabila dibayarkan sebagian maka sisa dari pembayaran Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai (bila ada) dapat diambil sesuai Pasal 5.1.(b);
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak mengambil baik sebagian atau seluruh Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai (bila ada), maka Pemegang Polis dapat mengambil manfaat tersebut sewaktu-waktu dengan menyampaikan pengajuan secara tertulis kepada

Penanggung. Sebagian atau seluruh manfaat tersebut sejak jatuh tempo hingga diambil oleh Pemegang Polis akan disimpan di lembaga penyimpanan yang ditunjuk Penanggung. Bunga yang diberikan oleh lembaga penyimpanan akan diberikan kepada Pemegang Polis dan Pemegang Polis menanggung pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- c. Digunakan untuk pembayaran pilihan lain yang mungkin ditawarkan oleh Penanggung setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada).
- 5.2 Apabila Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis (*surrender*), maka pembayaran Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai yang tidak diambil oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1.(b), akan dibayarkan seluruhnya bersama dengan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada).
- 5.3 **Semua pembayaran Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai yang tidak diambil oleh Pemegang Polis beserta bunga yang dikenakan lembaga penyimpanan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada Akhir Masa Pertanggungan. Apabila pembayaran tersebut tertunda bukan akibat kelalaian atau kesalahan Penanggung, maka Penanggung tidak dikenakan kewajiban bunga maupun ganti rugi apapun atas pembayaran Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai tersebut.**

PASAL 6 PINJAMAN POLIS

- 6.1 Maksimal Pinjaman Polis adalah 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada).
- 6.2 Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.
- 6.3 Pelunasan Pinjaman Polis dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau angsuran.
- 6.4 **Segala Manfaat Pertanggungan akan diperhitungkan dengan Pinjaman Polis dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada).**
- 6.5 **Fasilitas Pinjaman Polis tersedia sepanjang masa Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6.1.**

PASAL 7 PINJAMAN PREMI OTOMATIS DAN POLIS BEBAS PREMI

- 7.1 Apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) karena sebab apapun sedangkan Polis memiliki akumulasi Pembayaran Tunai yang tidak diambil oleh Pemegang Polis beserta bunga yang dikenakan lembaga penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1.(b) atau telah mempunyai Total Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat memilih salah satu pilihan di bawah ini:
- a. Mendapatkan Pinjaman Premi Otomatis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Maksimal 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada) adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi;
- ii. Dalam hal kondisi Pasal 7.1.(a).(i) di atas tidak terpenuhi maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis secara harian dan Polis akan berakhir pada saat kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada) adalah lebih besar dari Total Nilai Tunai. Tanggal acuan untuk perlakuan Pinjaman Premi Otomatis mengacu pada tanggal jatuh tempo terakhir dengan tetap memperhatikan Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6.5 Ketentuan Umum Polis;
- iii. Segala Manfaat Pertanggungan akan diperhitungkan dengan Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada);
- iv. **Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung; dan**
- v. **Pinjaman Premi Otomatis tidak dapat lagi dilakukan setelah Premi Pertanggungan dasar telah dibayarkan seluruhnya,**

atau

- b. Mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Nilai Tunai yang ada lebih besar dari kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada);
 - ii. Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada) dipergunakan sebagai pembayaran Premi secara sekaligus;
 - iii. Apabila pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, Nilai Tunai akan diperhitungkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang diperhitungkan secara proporsional;
 - iv. Dana Masa Depan akan berubah berdasarkan Premi secara sekaligus yang ditetapkan Penanggung berdasarkan Usia Tertanggung pada saat pengajuan perubahan tersebut dan Manfaat Pertanggungan akan menyesuaikan dengan Dana Masa Depan yang baru.

7.2 Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan permohonan dimaksud pada Pasal 7.1.

7.3 Apabila metode pembayaran Premi secara sekaligus telah dipilih saat pertama kali mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran atas Pertanggungan ini, maka seluruh ketentuan pada Pasal 7.1 dan 7.2 menjadi tidak berlaku.

PASAL 8

PENGAMBILAN TOTAL NILAI TUNAI

- 8.1 Ketentuan pengambilan Total Nilai Tunai:
- a. Polis telah mempunyai Total Nilai Tunai;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung; dan
 - c. menyerahkan dokumen-dokumen kepada Penanggung berupa:
 - i. Polis asli; dan
 - ii. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
- 8.2 Apabila pengajuan pengambilan Total Nilai Tunai dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, Total Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Addendum yang diperhitungkan secara proporsional.
- 8.3 Pengambilan keseluruhan Total Nilai Tunai akan mengakibatkan Polis berakhir.

PASAL 9

BATAL DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

- 9.1 Dalam hal keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran tidak benar, Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan sejak awal yang disebabkan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ketentuan Umum Polis.
- 9.2 Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:
- a. Tercapainya Akhir Masa Pertanggungan; atau
 - b. Pemegang Polis mengambil seluruh Total Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3; atau
 - c. Pembayaran Premi tidak dilanjutkan sampai akhir Masa Leluasa (*Grace Period*) dan Polis belum mempunyai Total Nilai Tunai; atau
 - d. Pada saat berlakunya Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis, Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada) menjadi 0 (nol) atau negatif; atau
 - e. Keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran tidak benar disebabkan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan; atau
 - f. Pembayaran manfaat pengembalian Premi.
- 9.3 Apabila Pertanggungan menjadi batal dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.1 Ketentuan Khusus ini, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa bunga setelah diperhitungkan dengan segala Manfaat Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung (jika ada).
- 9.4 Apabila Pertanggungan berakhir disebabkan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.(c) dan 9.2.(d) Ketentuan Khusus ini, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Pertanggungan.

- 9.5 Apabila Pertanggungan berakhir disebabkan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.(e) Ketentuan Khusus ini, maka Penanggung bebas dari kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atas pengakhiran tersebut.
- 9.6 Apabila Pertanggungan berakhir dan Penanggung telah memenuhi kewajibannya, Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab yang berhubungan dengan Pertanggungan tersebut.
- 9.7 Untuk keperluan pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan dan Polis ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Polis ini; dan selanjutnya Para Pihak mengesampingkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

PASAL 10 PEMULIHAN PERTANGGUNGAN

- 10.1 Ketentuan pemulihan Pertanggungan:
- a. Hanya berlaku untuk Pertanggungan yang berakhir akibat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.(c) dan 9.2.(d) dan tidak berlaku untuk Pertanggungan yang berakhir akibat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.(a), 9.2.(b), 9.2.(e), dan 9.2.(f);
 - b. Dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung dalam kurun waktu maksimum 2 (dua) tahun sejak Pertanggungan berakhir;
 - c. Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan bunganya serta kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (bila ada). Bunga atas Premi yang tertunggak dihitung berdasarkan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung;
 - d. Menyerahkan pernyataan kesehatan dan/atau pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan) atas diri Tertanggung sesuai ketentuan Penanggung. Pengenaan biaya untuk pernyataan kesehatan dan/atau pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis; dan
 - e. Memenuhi ketentuan seleksi risiko ulang yang ditetapkan oleh Penanggung.
- 10.2 **Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan pemulihan Pertanggungan.**

PASAL 11 PERUBAHAN TERTANGGUNG

- 11.1 Pertanggungan ini memperkenankan adanya perubahan Tertanggung sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Perubahan Tertanggung hanya dapat dilakukan setelah masa pembayaran Premi berakhir atas Polis dengan pembayara Premi secara berkala atau usia Polis telah mencapai 2 (dua) tahun atas Polis dengan pembayaran Premi tunggal;

- b. Perubahan Tertanggung hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis yang tercatat di Penanggung dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung;
 - c. Setiap Pemegang Polis harus berusia minimum 18 (delapan belas) tahun. Jika Pemegang Polis dan Tertanggung merupakan orang yang sama, maka Tertanggung harus berusia minimum 18 (delapan belas) tahun;
 - d. Perubahan Tertanggung tidak dapat dilakukan apabila Tertanggung belum berusia 18 tahun;
 - e. Seleksi risiko terhadap Tertanggung Baru tidak diberlakukan;
 - f. Pemegang Polis harus memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung Baru dan Tertanggung Lama, yaitu:
 - i. Pasangan yang sah; atau
 - ii. Anak yang sah; atau
 - iii. Orang tua kandung; atau
 - iv. Saudara kandung; atau
 - v. Ahli waris lain yang sah dan disetujui oleh Penanggung;
 - g. Dalam hal Tertanggung Baru atau Yang Ditunjuk belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Manfaat pada Pasal 4.1, 4.2, dan 4.3 dapat dibayarkan kepada Wali Yang Ditunjuk sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan;
 - h. Apabila Yang Ditunjuk belum berusia 18 tahun, maka Yang Ditunjuk tersebut dapat menjadi Pemegang Polis dan Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis pada saat Ulang Tahun Polis selanjutnya setelah Yang Ditunjuk mencapai usia 18 tahun;
 - i. Selama Yang Ditunjuk sebagaimana dijelaskan pada pasal 11.1 (g) belum mencapai usia 18 tahun, maka tindakan Yang Ditunjuk sebagai Pemegang Polis hanya dapat dilakukan oleh Wali Yang Ditunjuk dengan pembatasan sebagai berikut:
 - i. Wali tidak berhak melakukan perubahan Tertanggung atau Yang Ditunjuk selama menjadi Pemegang Polis;
 - ii. Manfaat Asuransi sebagaimana dijelaskan di Pasal 4.1, 4.2, dan 4.3 tetap dibayarkan kepada Yang Ditunjuk melalui Wali; dan
 - iii. Korespondensi berkaitan dengan polis ini ditujukan kepada Wali untuk dan atas nama Yang Ditunjuk.
 - j. **Perubahan Tertanggung hanya dapat dilakukan hingga 3 (tiga) kali selama masa pertanggungan dan selama Polis aktif serta berlaku. Perubahan Tertanggung ini hanya dapat dilakukan pada tidak lebih dari 1 (satu) Tertanggung Baru.**
 - k. Permohonan perubahan Tertanggung Lama ke Tertanggung Baru harus disetujui oleh Penanggung. **Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan Perubahan Tertanggung yang diajukan.;**
 - l. Penanggung akan menerbitkan Addendum sebagai bukti persetujuan Penanggung atas perubahan Tertanggung Lama ke Tertanggung Baru dan perubahan tersebut efektif sejak tanggal penerbitan Addendum.
 - m. Jika perubahan Tertanggung terjadi karena Tertanggung Lama meninggal dunia dan belum digantikan, maka yang berhak menggantikan sebagai Tertanggung Baru adalah Yang Ditunjuk.
 - n. Pemegang Polis hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Yang Ditunjuk pada Pertanggungan ini.
- 11.2 Perubahan Tertanggung Lama ke Tertanggung Baru menyebabkan seluruh Manfaat Pertanggungan dalam Pertanggungan MiPreparation Legacy for Our Assurance/MiPrecious ini akan melekat kepada Tertanggung Baru.
- 11.3 Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dokumen yang wajib diserahkan selain dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1, adalah dokumen perubahan Pemegang Polis, Tertanggung dan Yang Ditunjuk.

PASAL 12 KLAIM

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai klaim pada Pasal 9 Ketentuan Umum Polis maka beberapa aturan mengenai pembayaran klaim di bawah ini juga berlaku.

12.1 Untuk Klaim Manfaat Meninggal

Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Meninggal mengacu pada Pasal 9.2.(a) Ketentuan Umum Polis.

12.2 Untuk Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Akhir Masa Pertanggungan mengacu pada Pasal 9.2.(b) Ketentuan Umum Polis.

12.3 Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

12.4 Apabila dokumen-dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 dan 12.2 tidak jelas, bertentangan atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.

12.5 Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 dan 12.2 telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.

12.6 Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas diri Tertanggung pada saat proses penyelesaian klaim dan biaya untuk pemeriksaan menjadi tanggung jawab Penanggung.

12.7 Ketentuan mengenai klaim sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan klaim yang diatur pada Pasal ini.

PASAL 13 PENGECUALIAN

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian pada Pasal 8 Ketentuan Umum Polis, maka Pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.4 Ketentuan Khusus ini tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut sebagai akibat dari:

13.1 Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau

13.2 Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara atau pengambilalihan kekuasaan; atau

13.3 Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau

13.4 Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sadar maupun tidak sadar, menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung,

tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau

- 13.5 Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara *ultralight*, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, hanggliding/gantole, pembalap mobil/motor; atau
- 13.6 Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya; atau
- 13.7 Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan.

PASAL 14 PENGALIHAN

Pemegang Polis, Tertanggung maupun Yang Ditunjuk tidak dapat mengalihkan Polis ini atau sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Polis ini kepada pihak mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung. Setiap upaya pengalihan tersebut tanpa persetujuan Penanggung harus dianggap batal demi hukum.

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan